

## 股权转让协议意向书

本《股权转让协议意向书》（以下简称“本协议”）由以下各方于【 】年【 】月【 】日在【 】签订：

甲方（转让方）：李红星

住所：上海市徐汇区高安路 25 号

身份证证件号：342101197403072330

乙方（受让方）：上海积翠千峰投资咨询有限公司

住所：上海市浦东新区三林路 235 号 1 幢 172 室

法定代表人：顾加宁

统一社会信用代码：91310115093582643N

鉴于：

（1）甲方为湖北芯映光电有限公司（以下简称“标的公司”）的股东，持有标的公司 53.8235%（对应注册资本：18300 万元人民币）的股权；

（2）乙方具有受让标的公司部分股权的意愿；

（3）双方拟就标的公司股权的转让事宜达成意向，并在此基础上签署本协议，以明确双方的权利义务关系。

鉴于上述事实，双方经友好协商，达成如下协议：

### 第一条 拟进行股权转让的标的

1.1 甲方拟同意将其持有的标的公司 6 %（对应注册资本： 2040 万元）的股权（以下简称“目标股权”）转让给乙方，乙方拟同意受让该目标股权。

1.2 目标股权的转让价格为人民币 7140 万 元（大写： 柒仟壹佰肆拾万 元整），具体支付方式及时间由双方另行协商确定。

## **第二条 股权转让的前提条件**

2.1 本协议的签署并不代表正式的股权转让协议，双方需在本协议的基础上，进一步就股权转让的具体事项进行协商，签署正式的股权转让协议。

2.2 本协议仅为双方达成股权转让意向的框架性文件，具体以双方最终签署的正式股权转让协议为准。

## **第三条 尽职调查**

3.1 为确保股权转让的顺利进行，乙方有权对标的公司进行尽职调查，甲方应予以积极配合并提供必要的文件资料。

3.2 尽职调查的范围包括但不限于标的公司的财务状况、法律纠纷、重大诉讼、仲裁、资产状况等事项。

3.3 双方确认，尽职调查的结果将作为双方协商股权转让相关事宜的重要依据。

## **第四条 先决条件**

4.1 本协议的生效及股权转让的正式实施，需满足以下先决条件：

4.1.1 乙方完成尽职调查并对结果满意，并确认不存在重大不利变化或其他严重影响本次交易的重大事项；

4.1.2 双方就股权转让的具体事项达成一致，并签署正式的股权转让协议；

4.1.3 相关法律法规及政策要求的其他条件。

## **第五条 双方的陈述与保证**

5.1 甲方保证：

5.1.1 甲方对目标股权拥有合法、完整的所有权，且该股权未设定任何质押、担保或其他权利限制；

5.1.2 甲方转让目标股权不会导致任何违反其与其他第三方签订的协议或其作为公司股东应承担的义务；

5.1.3 甲方已如实向乙方披露所有可能影响股权转让的重要信息。

5.2 乙方保证：

5.2.1 乙方具备受让目标股权的主体资格，且其受让目标股权不会违反其与其他第三方签订的协议或其自身的公司章程；

5.2.2 乙方将按照本协议的约定，积极履行其在股权转让过程中应承担的义务。

## **第六条 过渡期安排**

6.1 本协议签署日至股权转让正式实施日为过渡期。期间，甲方应确保标的公司及目标股权的完整性、稳定性，不得进行任何可能影响股权转让的行为。

6.2 过渡期内，若标的公司发生任何重大事项，甲方应立即书面通知乙方，并协助乙方处理相关事宜。

## **第七条 费用与责任**

7.1 因本协议的签署及股权转让意向的确认而产生的费用，由双方各自承担其聘请的中介服务机构的费用。

7.2 若因一方的违约行为导致本协议无法履行或给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

## **第八条 保密条款**

8.1 双方承诺，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露本协议的任何内容及相关股权转让事宜。

8.2 本条款的保密义务不因本协议的终止或解除而失效。

## **第九条 风险提示**

股权转让涉及复杂的法律、税务及商业风险，双方应充分评估并自行承担由此产生的风险。

## **第十条 协议的签署、生效、变更与解除**

10.1 本协议自双方签字或盖章之日起生效。

10.2 本协议的任何变更或解除，均需经双方协商一致，并以书面形式确认。

10.3 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

## **第十一条 争议解决**

11.1 本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向标的公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## **第十二条 其他约定**

12.1 双方确认，本协议仅为股权转让意向书，不具有法律约束力，除非双方另行约定。

12.2 本协议一式 2 份，甲方执 1 份，乙方执 1 份。

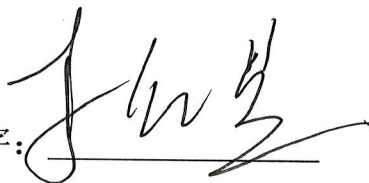
（以下无正文）

(本页无正文，为《股权转让协议意向书》签字页)

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：\_\_\_\_\_



乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：\_\_\_\_\_

